РЕКЛАМА

Дело № 12-195/2021

Номер дела: **12-195/2021**

УИН: **79RS0004-01-2021-001299-12**

Дата начала: **27.09.2021**

Дата рассмотрения: **30.11.2021**

Суд: **Облученский районный суд Еврейской автономной области**

Судья: **Шлеверда Н.М.**

Статьи КоАП: **17.15**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ПРИВЛЕКАЕМОЕ ЛИЦО	Администрация МО "Облученский муниципальный район"	Статьи КоАП: 17.15	

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Материалы переданы в производство судье			27.09.2021
Истребованы материалы			28.09.2021
Поступили истребованные материалы			16.11.2021
Судебное заседание	Производство по жалобе прекращено		30.11.2021

Определение

Дело № 12-195/2021 УИД №

РЕШЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

30 ноября 2021 года г. Облучье

Судья Облученского районного суда Еврейской автономной области Шлеверда Н.М., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области Смирновой Т.А. на постановление врио начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП по Облученскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО Егоровой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

юридического лица – администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области, адрес: Еврейская автономная область, Облученский район, г. Облучье, ул. Тварковского, д. 8,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по Облученскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО ФИО составлен протокол № -АП об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении юридического лица – администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области по факту того, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области не исполнила требование неимущественного характера в срок до ДД.ММ.ГГГГ, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора.

Постановлением врио начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП по Облученскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО Егоровой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ юридическое лицо – администрация муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Защитником администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области Смирновой Т.А. принесена жалоба на указанное постановление, в которой она просит отменить состоявшееся постановление. Жалобу мотивирует тем, что постановлением администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области № 76 от 02.04.2020 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов от 25.12.2019 № 34 «О бюджете муниципального образования «Облученский муниципальный район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» установлено, что для оплаты денежных обязательств получателям средств бюджета муниципального образования необходимо представлять в финансовое управление документы строго в соответствии с приказом финансового управления № 41 от 25.11.2011 «О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования «Облученский муниципальный район» и бюджетов городских и сельских поселений Облученского муниципального района» (далее – Порядок). Пунктом 2 Порядка установлена процедура санкционирования оплаты денежных обязательств. Пунктом 3 Порядка предусмотрен перечень документов, предоставляемых в финансовое управление для санкционирования оплаты денежных обязательств. Заявок на финансирование расходов по установке системы видеонаблюдения, а также документов в соответствии с установленным Порядком в финансовое управление администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области от руководителя муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Известковый» не поступало. Кроме того, из смысла и содержания ст. 105 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» следует, что под исполнительными документами неимущественного характера понимаются исполнительные документы, в которых установлена обязанность должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий), не связанные с передачей денежных сумм или иного имущества. Требование исполнительного листа о финансировании образовательного

учреждения к перечню требований неимущественного характера, предусмотренных главой 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», не отнесено. Постановление по делу об административном правонарушении получено администрацией муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области ДД.ММ.ГГГГ.

Частью 1 ст. 30.3 КоАП РФ установлено, что жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Учитывая, что представленные материалы дела об административном правонарушении не содержат сведений о получении постановления по делу об административном правонарушении ранее ДД.ММ.ГГГГ, судья приходит к выводу, что срок, предусмотренный ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ, не пропущен.

В судебное заседание защитник юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не явился, о времени и месте рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении извещался судьей надлежащим образом, сведений об уважительности причин неявки в судебное заседание не представил.

Судья считает возможным рассмотреть жалобу на постановление врио начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП по Облученскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО Егоровой Н.В. в отсутствие защитника администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области.

Изучив материалы дела об административном правонарушении и доводы жалобы, судья приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 3 статьи 30.6 КоАП РФ судья, рассматривающий жалобу на постановление по делу об административном правонарушении, не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Согласно ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

В силу части 2 статьи 17.15 КоАП РФ административным правонарушением признается неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.

Как предусмотрено статьей 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое данным Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ в числе иных обстоятельств по делу об административном правонарушении выяснению подлежат: наличие события административного правонарушения, обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ, характеризуется противоправным бездействием, которое выражается в неисполнении должником после наложения административного штрафа требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительном документе, в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем.

Из представленных материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем ОСП по Облученскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО на основании исполнительного листа, выданного Облученским районным судом ЕАО по гражданскому делу № , в отношении должника – администрации МО «Облученский муниципальный район» возбуждено исполнительное производство № -ИП, предметом исполнения которого является обязанность должника при недостаточности средств, выделенных на финансирование деятельности образовательного учреждения, профинансировать установку системы видеонаблюдения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» и его филиала – филиал казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № <адрес>» в <адрес>.

Согласно описательной части постановления по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ основанием привлечения администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ послужило невыполнение юридическим лицом требования судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, в соответствии с законом привлечение лица к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ возможно только в случае неисполнения должником содержащегося в исполнительном документе требования неимущественного характера во вновь установленный судебным приставом-исполнителем срок после наложения административного штрафа, однако таких сведений, установленных на основании соответствующих доказательств, обжалуемое постановление должностного лица административного органа не содержит.

Также обжалуемое постановление вынесено на основании не отвечающего положениям ст. 28.2 КоАП РФ протокола, фактически не содержащего описание события инкриминируемого правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых устанавливаются наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

К числу доказательств по делу по административном правонарушении относится протокол об административном правонарушении. Сведения, которые должны быть указаны в протоколе об административном правонарушении, предусмотрены ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ.

В соответствии с данной нормой в протоколе об административном правонарушении указывается, в числе прочего, событие административного правонарушения. Все обстоятельства, относящиеся к событию административного правонарушения, подлежат выяснению и доказыванию по делу об административном правонарушении.

Однако, из протокола № -АП от ДД.ММ.ГГГГ следует, что квалифицированное судебным приставом-исполнителем по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ правонарушение описано как неисполнение администрацией муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области требования неимущественного характера в установленный срок после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора, в то время как ответственность по указанной норме закона наступает за неисполнение обязанным лицом требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительном документе, в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа.

Подобное описание события административного правонарушения не отвечает требованиям ст. 28.2 КоАП РФ.

Протокол об административном правонарушении является процессуальным документом, где фиксируется противоправное деяние лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, формулируется вменяемое данному лицу обвинение.

В силу положений ст. 28.2 КоАП РФ физическому лицу или законному представителю, защитнику юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении, представления объяснений и замечаний по содержанию протокола, существу вмененного административного правонарушения.

Исходя из смысла и содержания данной нормы, лицу, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность реализовать гарантии защиты, давать объяснения по существу вменяемого административного правонарушения, квалифицированно возражать относительно его существа и обстоятельств, в том числе, с представлением доказательств в подтверждение своей позиции.

Несоблюдение требований, предъявляемых ст. 28.2 КоАП РФ к содержанию протокола об административном правонарушении, в том числе, ненадлежащее описание события административного правонарушения, может повлечь нарушение права на защиту лица, в отношении которого возбуждено производство по делу, лишить его возможности объективно возражать и представлять соответствующие доказательства по существу вменяемого правонарушения.

При рассмотрении дела должностным лицом административного органа событие вмененного администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области административного правонарушения не установлено и должным образом не описано.

Кроме того, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ на стадии подготовки дела об административном правонарушении к рассмотрению протокол об административном правонарушении, составленный с нарушением требований статьи 28.2 названного Кодекса, подлежал возвращению составившему его должностному лицу для устранения недостатков.

В настоящее время такая возможность утрачена, возвращение протокола для устранения недостатков после начала рассмотрения дела об административном правонарушении нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено, устранение допущенного нарушения на стадии рассмотрения жалобы невозможно.

Допущенное при составлении протокола об административном правонарушении нарушение требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является существенным, повлияло на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела, а также законность принятого решения.

В силу п. 3 ч. 1 ст. 30.7 КоАП РФ по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится решение об отмене постановления и о прекращении производства по делу при наличии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 настоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление.

При таких обстоятельствах, постановление врио начальника отделения-старшего судебного пристава ОСП по Облученскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО Егоровой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенное в отношении администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области, подлежит отмене, а производство по делу об административном правонарушении прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

С учетом изложенного, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ, судья

РЕШИЛ:

Постановление врио начальника отделения – старшего судебного пристава ОСП по Облученскому району УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО Егоровой Н.В. от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области – отменить, производство по делу об административном правонарушении – прекратить, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

Жалобу защитника администрации муниципального образования «Облученский муниципальный район» Еврейской автономной области Смирновой Т.А. считать удовлетворенной.

Решение может быть обжаловано в суд Еврейской автономной области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии решения и вступает в силу по истечении указанного срока.

Судья Н.М. Шлеверда

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».